

조 치 요 청 서

지적구분 : 개선(행정상), 환수(재정상),
부서주의(행정상)

1. 제 목 : 시간외근무 운영에 관한 사항
2. 관련부서 : 인재경영처, 예방대응처, 방제기술연구처
3. 지적내용

☐ 시간외근무 수당(보상휴가) 부당지급

※ 관련근거

- 근로기준법 제57조(보상휴가제) / 시간외근무 운영지침
 - ('20.4.20.) 전 직원 직무급제 도입 및 연차 활성화 노사 합의서
- '20년 5월부터 근로기준법 제57조 및 공단 시간외근무 운영지침 제8조에 따라 시간외근무 신청 시 주12시간 한도 내 부서장 승인·근무명령에 의해 근무하고, 근무 종료 시 인사관리시스템에 식사여부를 선택(식사안함 or 식사시간) 등록하여 실 근무시간에 대해 '시간외수당' 지급 대신 '보상휴가'를 부여하고 있다.
- 공단 시간외근무 운영지침 제12조(시간외근무 확인 및 점검)에 따라 '23년 2분기 시간외근무 실태를 점검한 결과, 총 328건의 시간외근무 내역 중 173건이 식사여부를 선택하지 않은 상태로 근무종료 하였고, 그 중 11건은 <표1>과 같이 식사를 하였음에도 불구하고 식사시간을 선택 입력하지 않아 식사시간(각 1시간)에 대해 부당하게 보상시간이 부여된 사실을 확인하였다.

〈표1. 부당한 보상시간 부여 내역〉

(‘23년 2분기 기준)

연번	부서명	성명	시간외 근무건수	식사여부 선택 건수		식사여부 미선택 후 근무종료 건수	미식사 건수	식사 건수	일자	비고	
				식사 안함	시간 선택					보상 시간	수당환산 (근무시간 ×1.5×시간급)
1	예방대응처	○○○	13	0	2	11	7	4	4/10, 4/25 5/8, 5/12	6시간 (4×1.5)	115,650원
2	방제기술 연구처	○○○	11	0	0	11	4	7	4/10, 4/13 6/19, 6/20 6/22, 6/26 6/27	10.5시 간 (7×1.5)	300,279원

※ 관계자의견

- 시간외근무 후 업무종료 시 식사시간을 반드시 입력(선택)해야 하는지 몰랐으며, 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다고 진술함

4. 조치할 사항

- 인재경영처장은 동일·유사사례가 발생하지 않도록 시간외근무 등록 시 반드시 식사여부를 선택하도록 하는 등 인사관리시스템을 개선 조치하시고, 유사사례가 발생하지 않도록 전 부서 안내하시기 바랍니다. 또한 부당하게 지급받은 관련자 2명의 보상휴가 11건(415,929원)에 대해 환수 또는 보상휴가를 차감조치하시기 바랍니다. < 개선(행정상) >, < 환수(재정상) >
- 아울러, 관련부서는 향후 유사사례가 발생하지 않도록 철저히 관리하시기 바랍니다. < 부서주의(행정상) >

[관련부서] 예방대응처, 방제기술연구처

2023. 8. 17.

해양환경공단 감사



[별첨] 시간외근무 시 식사여부 입력현황

(‘23년 2분기 기준, 100%입력건수 제외)

연번	부서명	성명	시간외근무 건수	식사여부 입력 건수	식사여부 미 입력 건수
1	경영혁신처	○○○	10	3	7
2	경영혁신처	△△△	3	1	2
3	경영혁신처	□□□	1	0	1
4	경영혁신처	●●●	1	0	1
5	경영혁신처	▲▲▲	6	5	1
6	경영혁신처	■ ■ ■	2	0	2
7	기획예산처	○○○	4	1	3
8	기획예산처	△△△	4	0	4
9	기획예산처	□□□	2	0	2
10	기획예산처	●●●	6	0	6
11	기획예산처	▲▲▲	3	0	3
12	경영지원처	○○○	4	0	4
13	경영지원처	△△△	2	1	1
14	경영지원처	□□□	4	0	4
15	경영지원처	●●●	5	0	5
16	경영지원처	▲▲▲	1	0	1
17	해양폐기물관리센터	○○○	6	2	4
18	해양폐기물관리센터	△△△	4	0	4
19	해양폐기물관리센터	□□□	3	0	3
20	해양폐기물관리센터	●●●	7	0	7
21	해양정화처	○○○	8	5	3
22	해양정화처	△△△	1	0	1
23	해양정화처	□□□	2	0	2
24	해양정화처	●●●	1	0	1
25	해양정화처	▲▲▲	4	0	4
26	해양정화처	☆☆☆	1	0	1
27	해양정화처	★★★	2	1	1
28	해양보호구역처(갯벌)	○○○	2	1	1
29	해양보호구역처(갯벌)	△△△	1	0	1
30	갯벌복원 및 공사관리TF	○○○	2	0	2
31	갯벌복원 및 공사관리TF	△△△	8	6	2
32	갯벌복원 및 공사관리TF	□□□	8	3	5
33	갯벌복원 및 공사관리TF	●●●	1	0	1
34	갯벌복원 및 공사관리TF	▲▲▲	10	9	1
35	방제기획처	○○○	10	3	7
36	방제기획처	△△△	9	1	8
37	방제기획처	□□□	46	36	10
38	방제기획처	●●●	36	24	12
39	방제기획처	▲▲▲	1	0	1
40	방제기획처	☆☆☆	2	0	2
41	방제기획처	★★★	2	0	2
42	예방대응처	○○○	8	6	2
43	예방대응처	△△△	3	0	3
44	예방대응처	□□□	14	13	1
45	예방대응처	●●●	13	2	11
46	예방대응처	▲▲▲	11	10	1
47	방제기술연구처	○○○	11	0	11
48	방제기술연구처	△△△	11	7	4
49	방제기술연구처	□□□	10	6	4
50	예산사업처	○○○	10	8	2
51	해양공간관리처	○○○	2	1	1
합 계		51명	328	155	173